

OB-Kandidat reicht Räumungsklage ein Kurz vor der Kommunalwahl wird ein Streit um vertauschte Wohnungen zur Belastungsprobe für den CDU-Kandidaten Timo Kühn.

OB-Kandidat reicht Räumungsklage ein; Kurz vor der Kommunalwahl wird ein Streit um vertauschte Wohnungen zur Belastungsprobe für den CDU-Kandidaten Timo Kühn.

Rheinische Post

Mittwoch 10. September 2025

Rheinische Post Krefeld Kempen Willich

Copyright 2025 Rheinische Post Verlagsgesellschaft mbH Alle Rechte Vorbehalten



Section: S. 16

Length: 691 words

Byline: Martin Röse

Body

Martin Röse

Krefeld Die Angelegenheit, in die Timo Kühn vor vielen Jahren unverschuldet geschliddert ist, ist ohnehin kompliziert. Und sie verfolgt den Krefelder CDU-Oberbürgermeisterkandidaten auch mitten im Wahlkampf, kurz vor dem Wahlsonntag am 14. September. Es geht um eine skurrile Verwechslung, die nun wohl bald vor dem Landgericht enden wird.

An der Hülser Straße hat Kühn über die Kühn GbR, an der er und sein Bruder beteiligt ist, vor Jahren fünf Wohnungen in einem Mehrfamilienhaus erworben. Zwei der fünf Wohnungen im Gebäude vermietete Kühn schon vor einigen Jahren an die Stadt Krefeld zur Unterbringung von Flüchtlingen. Eine davon gehört aber laut Grundbuch gar nicht ihm, sondern einer Nachbarin. Dafür befinden sich wiederum die vier Wände, in denen die Frau lebt, laut Grundbuch im Eigentum der Kühn GbR. Aufgefallen ist der Fehler erst, als die neue Hausverwaltung Nebenkosten und Rückerstattungen konsequent den Grundbuch-Eigentümern in Rechnung stellte. So summierten sich Nachzahlungen bei der Bewohnerin, während Rückerstattungen an die Kühn GbR flossen.

Im Kern geht es bei der Auseinandersetzung zwischen der Bewohnerin und Kühn nicht nur um falsch zugeordnete Einheiten im Grundbuch, sondern auch um hohe Nebenkosten und die Frage, wer was wem wie zurückgeben muss.

Eine notarielle „Rücktausch“-Lösung lehnt die Kühn-Seite mit Hinweis auf steuerliche Risiken ab. Sie setzt stattdessen auf das „Besitz zum Eigentum ziehen“: Jede Partei soll die Wohnung nutzen, die sie rechtlich besitzt. Genau daran hängt es: Die eigene Wohnung der Bewohnerin ist von Kühn vermietet; ohne Umzug der Mieter ist eine geräumte Rückgabe nicht möglich. Der Streit um Zahlungen und Fristen dreht sich seitdem im Kreis.

OB-Kandidat reicht Räumungsklage ein Kurz vor der Kommunalwahl wird ein Streit um vertauschte Wohnungen zur Belastungsprobe für den CDU-Kandidaten Timo Kühn.

Bereits im Sommer vergangenen Jahres nahmen sich beide Parteien einen Anwalt, nun erklärte der Anwalt der Frau die Vergleichsverhandlungen für gescheitert. Kühn zeigt sich irritiert: „Davon hat uns die Gegenseite nichts mitgeteilt. Das überrascht uns auch, weil unser Angebot weitere Zugeständnisse enthielt. So haben wir beispielsweise auch angeboten, einen Ersatzwohnraum zu suchen oder die Wohnung, die in ihrem Eigentum steht, mehr mietfrei herauszugeben.“

Parallel liegt eine Widerklage der Kühn GbR aus dem Dezember 2024 vor: Ziel ist die Räumung der von der Frau bewohnten Einheit – Zug-um-Zug gegen Herausgabe der im Eigentum der Frau stehenden Wohnung, die allerdings an die Stadt Krefeld vermietet ist. Die Kühn-Seite verweist auf die Grundbuchlage und kündigt an, strittige Hausgeld-Differenzen zu begleichen, sobald diese rechtssicher festgestellt sind.

Die Anwälteseite der Bewohnerin beziffert die Gesamtbelastung mittlerweile auf 11.104,73 Euro. Zuletzt habe sie – wegen erhöhter Verbräuche in der von der Kühn-GbR vermieteten Einheit – 1521,50 Euro nachzahlen müssen. Die Frau verweigere die Herausgabe der von ihr bewohnten Wohnung nicht, betont ihr Anwalt. Sie wolle ihre eigene Wohnung – die derzeit an die Stadt vermietet ist – geräumt zurückhaben. Einen fremden Mietvertrag, wie von Kühn angeboten, müsse sie nicht übernehmen.

Bereits im Juni lag ein Pauschalangebot der Kühn-Seite über 8475,61 Euro auf dem Tisch – kalkuliert unter anderem mit Anteilen für die Renovierung von Boden und Bad (mit Abnutzungsabschlag), Küchentisch und Hausgeld-Differenzen. Daran geknüpft war ein schneller Auszug als „sauberer Schnitt“. Die Gegenseite konterte mit einer Forderung von 13.000 Euro und einer Räumungsfrist bis Ende September. Eine Einigung kam nicht zustande.

„Seit wir von den vertauschten Wohnungen erfahren haben, suchen wir eine gütliche Einigung und haben viele Angebote zur Lösung unterbreitet“, sagt Kühn. „Dann hat sie uns aber verklagt.“ Der Anwalt Kühns beantragte beim Landgericht, die Klage abzuweisen und erhob Widerklage. Obwohl das Ziel der Klage die Räumung der Wohnung ist, sei nicht das Ziel, die Frau „aus der Wohnung zu werfen“, betonte Kühns Anwalt in einem Schreiben. Die Widerklage sei vielmehr „prozessuales Verteidigungsmittel“. Kühn: „Eine außergerichtliche Lösung suchen wir aber trotzdem noch.“ Eine Idee: dass die Flüchtlingsfamilie in eine andere Wohnung im Haus umzieht.



[Link to PDF](#)

OB-Kandidat reicht Räumungsklage ein Kurz vor der Kommunalwahl wird ein Streit um vertauschte Wohnungen zur Belastungsprobe für den CDU-Kandidaten Timo Kühn.

Graphic

Zwei Wohnungen im ersten Obergeschoss in diesem Mehrfamilienhaus an der Hülser Straße wurden verwechselt.
Foto: Samla.de

Classification

Language: GERMAN; DEUTSCH

Publication-Type: Zeitung

Subject: NEGATIVE NEWS (90%); POLITICS (90%); SETTLEMENT & COMPROMISE (77%); ELECTIONS (90%); CAMPAIGNS & ELECTIONS (91%); GERMAN POLITICAL PARTIES (91%); VOTERS & VOTING (91%); POLITICAL PARTIES (90%); POLITICAL CANDIDATES (90%); LAWYERS (89%); MAYORS (90%); SUITS & CLAIMS (90%)

Industry: LAWYERS (89%); PROPERTY MANAGEMENT (70%)

Load-Date: September 10, 2025

End of Document